SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2025013 - RJ (2019/0040826-1)

RELATOR	:	**MINISTRO CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)**
RECORRENTE	:	LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA.
ADVOGADOS	:	ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
		ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
		BRUNO DI MARINO - RJ093384
		RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
		LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
		JULIA MARIANA SILVA JACOME - RJ128527
		LUCIANO DE SOUZA GODOY - RJ168438
		EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - RJ185020
		THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
		RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
RECORRENTE	:	WILSON FRAIHA
RECORRENTE	:	CONSTRUTORA PRESIDENTE S/A
RECORRENTE	:	SILKE DEL SOLDATO - SUCESSÃO
ADVOGADO	:	ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
RECORRIDO	:	NELSON MARIO ABRAHAM
RECORRIDO	:	PAULO RAPHAEL
RECORRIDO	:	MARIA IOLANDA DE LAVOR PONTES ABRAHAM
RECORRIDO	:	ANGELA MARIA BRAGA RAPHAEL
RECORRIDO	:	ALEXANDRE BRAGA RAPHAEL
RECORRIDO	:	GLAUCIA DE OLIVEIRA XAVIER RAPHAEL
ADVOGADOS	:	HERMES ANTÔNIO LOPES DO AMARAL - RJ081033
		JOÃO MARCELO CAVALCANTI CORIOLANO - RJ182222
RECORRIDO	:	UNIÃO
INTERES.	:	CARLOS SAAD FRAIHA
INTERES.	:	MARIO ENRICO CESARE MARIA DEL SOLDATO - SUCESSÃO
ADVOGADO	:	ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
INTERES.	:	PLENGE 3 ENGENHARIA S A
OUTRO NOME	:	PLARCON ENGENHARIA S/A
ADVOGADO	:	JOSÉ CARLOS BALEEIRO E OUTRO(S) - RJ000203B
INTERES.	:	CELIA KOURY FRAIHA - SUCESSÃO

Documento eletrônico VDA45572389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/02/2025. Código de Controle do Documento: 3d27e529-3547-4098-866f-35d045600d4f

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E DE REGISTRO IMÓBILIÁRIO E OPOSIÇÃO À PRETENSÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA FAZENDA FEDERAL DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL EM 1915. ESCRITURA PÚBLICA SEM REGISTRO. COMPRA E VENDA *A NON DOMINO*. CONTRÓVÉRSIA A RESPEITO DA NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA E DA OPOSIÇÃO SEGUNDO A SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO E NA OPOSIÇÃO. QUESTÕES DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, ILEGITIMIDADE DA UNIÃO E USUCAPIÃO ALEGADAS COMO MATÉRIA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos especiais interpostos relativos à ação anulatória e à oposição.

Na ação anulatória, proposta originariamente pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, sucedida pela União, pleiteia-se a nulidade de título em nome de Selika Alves da Silva, transferido irregularmente para seu espólio, e consequentes registros imobiliários posteriores, sob o fundamento de que o imóvel foi adquirido pela Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, em 1915, do alienante Joaquim Alves da Silva, pai daquela, sua herdeira no inventário de bens.

Na oposição, pede-se a nulidade absoluta do registro imobiliário nº 321, referente ao formal de partilha da herdeira nominada, e dos demais que advieram em cadeia, porque, depois da alienação, Joaquim Alves da Silva colocou em testamento e foi inventariado área destituída de propriedade por parte dele. A compra e venda entre ele à União constitui compra e venda *a non domino (*exceto na fração de 48,80 metros de frente por 521,40 metros da frente aos fundos, de que era titular e alienou corretamente; a escritura pública refere-se a 108,80 metros de frente por 1000 metros da frente aos fundos). Surgiram a partir daí sobreposições de transferências e registros nulos.

A sentença julgou improcedentes a ação e a oposição, sob a consideração da prescrição de ambas.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou a sentença, pois considera imprescindível a realização de prova pericial para esclarecer sobre a individualização do imóvel, sua existência, seus limites, conforme as transferências e cadeia dominial. As partes recorrentes alegam que as questões centrais podem ser resolvidas independente da perícia, com base nos documentos já existentes, e são conhecíveis de ofício.

Documento eletrônico VDA45572389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/02/2025. Código de Controle do Documento: 3d27e529-3547-4098-866f-35d045600d4f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Na ação anulatória e na oposição, são alegadas nulidade de negócios jurídicos e de registros no Registro de Imóveis, discutindo-se, principalmente, sobre a natureza pública da área, a extensão da área e a cadeia dominial.

2. Assim, as questões pendentes são:

(i) a caracterização de venda *a non domino* em relação ao imóvel com alcance na existência de nulidade absoluta de registro imobiliário;

(ii) necessidade de realização de prova pericial complexa, que retroage a títulos antigos e subsequentes ao longo de muitos anos, escrituras públicas e registros imobiliários, para esclarecer a respeito da individualização do imóvel e da cadeia dominial, então se decidindo sobre as especificações dos pedidos na ação anulatória, na respectiva contestação, e na ação de oposição;

(iii) a natureza pública do imóvel diante da ausência de registro no Registro de Imóveis, correspondente à ilegitimidade ativa da União e usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas circunstâncias do caso, o Tribunal Regional Federal, justificadamente, concluiu: *"Para se afastar a alegação dos opoentes de que houve venda a non domino, necessária seria a análise de documentos e da extensa cadeia dominial constituída sobre a área questionada, bem como da localização e extensão dos terrenos e dos respectivos registros públicos, bem como dos eventuais alargamentos e sobreposições dos limites da área em questão, o que demandaria produção de prova pericial complexa, que, embora inicialmente determinado pelo Juízo a quo, não chegou a ser realizada, proferindo-se julgamento conforme o estado do processo".*

4. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade da produção da prova pericial com base na prova documental, títulos e registros existentes. Prepondera no caso o julgado do Tribunal, que deu provimento à apelação desconstitutiva da sentença que a dispensou.

5. O Tribunal Regional Federal de origem concluiu, de forma devidamente fundamentada, pela imprescindibilidade da prova pericial para a integral solução da controvérsia. A revisão de tal entendimento exige amplo exame fático-probatório, incabível em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O Tribunal de origem deixou de resolver sobre a natureza pública da área. A escritura pública que serve de base à ação anulatória, movida pela União, porém, caracteriza indício suficiente da propriedade pública e respectiva imprescritibilidade, questões que deverão ser dirimidas em novo julgamento.

7. Tratando-se de escritura pública lavrada há mais de um século, as alegações de ausência de propriedade da União e de possibilidade do reconhecimento do usucapião demandam complexa análise da evolução histórica do Registro de Imóveis e da questão atinente ao usucapião de bens públicos. Tais questões deixam de ser suscetíveis de solução de ofício pela

Documento eletrônico VDA45572389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/02/2025. Código de Controle do Documento: 3d27e529-3547-4098-866f-35d045600d4f

Superior Tribunal de Justiça e dependem de pronunciamento das instâncias ordinárias.

8. Justifica-se, pois, a confirmação do acórdão objeto dos recursos especiais, que declarou a nulidade da sentença, com a remessa dos autos ao Juízo competente para que, após a realização de prova pericial, seja proferido novo julgamento com a análise de todos os pedidos formulados pelas partes.

IV. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento a ambos os recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator

Documento eletrônico VDA45572389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/02/2025. Código de Controle do Documento: 3d27e529-3547-4098-866f-35d045600d4f

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2025013 - RJ (2019/0040826-1)

RELATOR	:	**MINISTRO CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)**
RECORRENTE	:	LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA.
ADVOGADOS	:	ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
		ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
		BRUNO DI MARINO - RJ093384
		RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
		LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
		JULIA MARIANA SILVA JACOME - RJ128527
		LUCIANO DE SOUZA GODOY - RJ168438
		EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - RJ185020
		THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
		RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
RECORRENTE	:	WILSON FRAIHA
RECORRENTE	:	CONSTRUTORA PRESIDENTE S/A
RECORRENTE	:	SILKE DEL SOLDATO - SUCESSÃO
ADVOGADO	:	ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
RECORRIDO	:	NELSON MARIO ABRAHAM
RECORRIDO	:	PAULO RAPHAEL
RECORRIDO	:	MARIA IOLANDA DE LAVOR PONTES ABRAHAM
RECORRIDO	:	ANGELA MARIA BRAGA RAPHAEL
RECORRIDO	:	ALEXANDRE BRAGA RAPHAEL
RECORRIDO	:	GLAUCIA DE OLIVEIRA XAVIER RAPHAEL
ADVOGADOS	:	HERMES ANTÔNIO LOPES DO AMARAL - RJ081033
		JOÃO MARCELO CAVALCANTI CORIOLANO - RJ182222
RECORRIDO	:	UNIÃO
INTERES.	:	CARLOS SAAD FRAIHA
INTERES.	:	MARIO ENRICO CESARE MARIA DEL SOLDATO - SUCESSÃO
ADVOGADO	:	ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
INTERES.	:	PLENGE 3 ENGENHARIA S A
OUTRO NOME	:	PLARCON ENGENHARIA S/A
ADVOGADO	:	JOSÉ CARLOS BALEEIRO E OUTRO(S) - RJ000203B
INTERES.	:	CELIA KOURY FRAIHA - SUCESSÃO

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO E DE REGISTRO IMÓBILIÁRIO E OPOSIÇÃO À PRETENSÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA FAZENDA FEDERAL DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL EM 1915. ESCRITURA PÚBLICA SEM REGISTRO. COMPRA E VENDA *A NON DOMINO*. CONTRÓVÉRSIA A RESPEITO DA NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO ANULATÓRIA E DA OPOSIÇÃO SEGUNDO A SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO E NA OPOSIÇÃO. QUESTÕES DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO REGISTRO DE IMÓVEIS, ILEGITIMIDADE DA UNIÃO E USUCAPIÃO ALEGADAS COMO MATÉRIA SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos especiais interpostos relativos à ação anulatória e à oposição.

Na ação anulatória, proposta originariamente pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, sucedida pela União, pleiteia-se a nulidade de título em nome de Selika Alves da Silva, transferido irregularmente para seu espólio, e consequentes registros imobiliários posteriores, sob o fundamento de que o imóvel foi adquirido pela Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, em 1915, do alienante Joaquim Alves da Silva, pai daquela, sua herdeira no inventário de bens.

Na oposição, pede-se a nulidade absoluta do registro imobiliário nº 321, referente ao formal de partilha da herdeira nominada, e dos demais que advieram em cadeia, porque, depois da alienação, Joaquim Alves da Silva colocou em testamento e foi inventariado área destituída de propriedade por parte dele. A compra e venda entre ele à União constitui compra e venda *a non domino (*exceto na fração de 48,80 metros de frente por 521,40 metros da frente aos fundos, de que era titular e alienou corretamente; a escritura pública refere-se a 108,80 metros de frente por 1000 metros da frente aos fundos). Surgiram a partir daí sobreposições de transferências e registros nulos.

A sentença julgou improcedentes a ação e a oposição, sob a consideração da prescrição de ambas.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou a sentença, pois considera imprescindível a realização de prova pericial para esclarecer sobre a individualização do imóvel, sua existência, seus limites, conforme as transferências e cadeia dominial. As partes recorrentes alegam que as questões centrais podem ser resolvidas independente da perícia, com base nos documentos já existentes, e são conhecíveis de ofício.

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Na ação anulatória e na oposição, são alegadas nulidade de negócios jurídicos e de registros no Registro de Imóveis, discutindo-se, principalmente, sobre a natureza pública da área, a extensão da área e a cadeia dominial.

2. Assim, as questões pendentes são:

(i) a caracterização de venda *a non domino* em relação ao imóvel com alcance na existência de nulidade absoluta de registro imobiliário;

(ii) necessidade de realização de prova pericial complexa, que retroage a títulos antigos e subsequentes ao longo de muitos anos, escrituras públicas e registros imobiliários, para esclarecer a respeito da individualização do imóvel e da cadeia dominial, então se decidindo sobre as especificações dos pedidos na ação anulatória, na respectiva contestação, e na ação de oposição;

(iii) a natureza pública do imóvel diante da ausência de registro no Registro de Imóveis, correspondente à ilegitimidade ativa da União e usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas circunstâncias do caso, o Tribunal Regional Federal, justificadamente, concluiu: *"Para se afastar a alegação dos opoentes de que houve venda a non domino, necessária seria a análise de documentos e da extensa cadeia dominial constituída sobre a área questionada, bem como da localização e extensão dos terrenos e dos respectivos registros públicos, bem como dos eventuais alargamentos e sobreposições dos limites da área em questão, o que demandaria produção de prova pericial complexa, que, embora inicialmente determinado pelo Juízo a quo, não chegou a ser realizada, proferindo-se julgamento conforme o estado do processo".*

4. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade da produção da prova pericial com base na prova documental, títulos e registros existentes. Prepondera no caso o julgado do Tribunal, que deu provimento à apelação desconstitutiva da sentença que a dispensou.

5. O Tribunal Regional Federal de origem concluiu, de forma devidamente fundamentada, pela imprescindibilidade da prova pericial para a integral solução da controvérsia. A revisão de tal entendimento exige amplo exame fático-probatório, incabível em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

6. O Tribunal de origem deixou de resolver sobre a natureza pública da área. A escritura pública que serve de base à ação anulatória, movida pela União, porém, caracteriza indício suficiente da propriedade pública e respectiva imprescritibilidade, questões que deverão ser dirimidas em novo julgamento.

7. Tratando-se de escritura pública lavrada há mais de um século, as alegações de ausência de propriedade da União e de possibilidade do reconhecimento do usucapião demandam complexa análise da evolução histórica do Registro de Imóveis e da questão atinente ao usucapião de bens públicos. Tais questões deixam de ser suscetíveis de solução de ofício pela

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

Superior Tribunal de Justiça e dependem de pronunciamento das instâncias ordinárias.

8. Justifica-se, pois, a confirmação do acórdão objeto dos recursos especiais, que declarou a nulidade da sentença, com a remessa dos autos ao Juízo competente para que, após a realização de prova pericial, seja proferido novo julgamento com a análise de todos os pedidos formulados pelas partes.

IV. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Os atuais recursos especiais estão sendo interpostos por LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA. e por WILSON FRAIHA e demais partes nominadas nas respectivas petições recursais, que se dão de encontro ao acórdão assim ementado, proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (fl. 1.095):

> ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA E OPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA. SENTENÇA *CITRA PETITA*. NULIDADE.
>
> 1. Inviável o reconhecimento de coisa julgada com relação às partes que não participaram da relação jurídica processual travada na ação pelo rito ordinário proposta na Justiça Estadual, valendo observar, ainda, que o objeto da lide e a causa de pedir não são exatamente os mesmos. No processo n.° 0000383-05.2008.8.19.0030, ao contrário do alegado, inexistiu pedido de declaração de nulidade absoluta do registro n.° 321, formulado na presente demanda anulatória e na oposição.
>
> 2. A sentença deixou de apreciar os pedidos contidos nas letras "A" e "C" da petição inicial da oposição, com relação à nulidade absoluta por compra e venda a non domino do título da União Federal de 1915 e do Registro n.° 321.3. O fundamento jurídico da demanda opositiva não foi enfrentado, qual seja, a ocorrência de nulidade absoluta do título da União de 1915 por compra e venda a non domino, eis que há alegação de que o antigo proprietário teria alienado à Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil porção maior do que aquela que, de fato, integrava seu patrimônio, além de ter havido fraude no Registro n.° 321, que seria consequência da inclusão ilícita do terreno da União Federal no testamento do mesmo, que repassou para sua herdeira um terreno que já não mais integrava seu patrimônio. A nulidade absoluta da compra e venda a *non domino* e dos registros imobiliários decorrentes da suposta fraude tornaria inaplicável a tese da prescrição acolhida na sentença.
>
> 4. Para se afastar a alegação dos opoentes de que houve venda *a non domino*, necessária seria a análise de documentos e da extensa cadeia dominial constituída sobre a área questionada, bem como da localização e extensão dos terrenos e dos respectivos registros públicos, bem como dos eventuais alargamentos e sobreposições dos limites da área em questão, o que demandaria produção de prova pericial, que, embora inicialmente determinada pelo Juízo *a quo*, não chegou a ser realizada. proferindo-se julgamento conforme o estado do processo (art. 269. IV. do CPC/1973). Ressalte-se que em decisão o próprio MM. Juiz a quo reconhece a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia.
>
> 5. O juiz deve decidir dentro dos limites estabelecidos pelos pedidos, sendo defeso a ele decidir aquém, fora ou além do que foi postulado, e se assim o fizer, deve a sentença ser anulada, sob pena de afronta aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil de 1973, correspondentes aos arts. 14 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.
>
> 6. A sentença, ao pronunciar a prescrição, fundamenta-se no fato de que não houve alegação no processo quanto à má-fé dos adquirentes (opostos), o que não se verifica no

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

caso em tela, conforme se depreende pela leitura da réplica dos opoentes, junto à qual foi anexada extensa prova documental, sequer analisada pelo Juízo *a quo*.

7. Anulação da sentença recorrida com remessa dos autos ao Juízo de origem para que, após a realização de prova pericial, seja proferido novo julgamento, com análise de todos os pedidos formulados.

8. Remessa necessária e apelos conhecidos e parcialmente providos. Sentença anulada.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

No seu recurso especial (fls. 1.238-1.269), a sociedade empresária LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA. alega violação dos seguintes dispositivos legais:

I) artigos 489, § 1º, IV e 1.022, II do CPC/2015 (art. 535, II, do CPC/73), visto que o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre o fundamento central e exclusivamente de direto constante na sentença, notadamente a ausência inequívoca de titulo de propriedade da União Federal, bem como sobre a ocorrência de usucapião, além de afastar "questões cognoscíveis de ofício, condicionando a sua apreciação à realização de prova pericial" (fl. 1.254).

II) artigo 214, § 5°, da Lei n° 6.015/73, sobre a ocorrência da prescrição do direito de ação para desconstituir os registros imobiliários, em face da boa-fé dos adquirentes originais do imóvel e seu sucessores, que têm a posse ininterrupta e sem oposição da propriedade há mais de 70 (setenta) anos, preenchendo, assim, os requisitos do usucapião;

III) artigos 527, 530, I e 676 do CC/16 (arts. 1.227, 1.231 e 1.245, § 1° do CC/02) e art. 8° do Decreto n. 169-A, de 1890, pois a União Federal jamais poderá ser proprietária do imóvel, porque nunca registrou o seu título de compra e venda na forma da legislação aplicável e de modo a descaracterizar venda *a non domino*, o que a torna parte ilegítima para ajuizar a presente demanda;

A mesma parte recorrente alega também que se caracteriza o regime jurídico de bem adquirido onerosamente pela União, que, evidentemente, não pode ser equiparado ao regime de bens públicos assim designados por lei, expondo que, antes mesmo da vigência do Código Civil de 1916, a legislação determinava o registro imobiliário para aquisição da propriedade (art. 8º do Decreto n. 169-A/1890);

IV) artigos 354 e 357 do CPC/2015 (arts. 329 e 331 do CPC/1973), tendo em vista que o Tribunal de origem deixou de analisar as questões preliminares de prescrição e ilegitimidade da União, condicionando a sua apreciação à realização de prova pericial e sem atentar que essas questões são cognoscíveis de oficio, sendo daí desnecessária a

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

realização da prova pericial para julgar os pedidos dos autores da ação e da oposição, nem sendo sentença *citra petita*.

Dado o exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do acórdão proferido no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, o que propicia a restituição dos autos ao Tribunal Regional Federal competente para a realização de novo julgamento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do usucapião ou da prescrição aquisitiva em benefício da recorrente, julgando, de imediato, improcedente a ação anulatória proposta no juízo de origem. Requer também a extinção da ação nº. 2003.51.11.000479-5, ante a manifesta ilegitimidade da União para pleitear o domínio do imóvel, ou, então, "determinar o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal a quo decida expressamente as questões preliminares suscitadas pela recorrente e seus litisconsortes, que, por si só, terão o condão de extinguir o feito, com o indeferimento de todos os pedidos formulados pelos autores de ambas as ações, sem a necessidade de realização de perícia" (fl. 1.269).

Por sua vez, WILSON FRAIHA e demais partes alegam, primeiramente, ofensa aos artigos 109, §3º, do Código de Processo Civil/2015 (art. 42, §3º, do CPC/1973), e a consequente nulidade do acórdão recorrido, porque o Tribunal de origem incidiu em erro de fato ao apreciar e indeferir a existência de coisa julgada que fulmina a pretensão dos opoentes, notadamente ao consignar que o referido instituto não pode atingir Alexandre Braga Raphael, Glaucia de Oliveira Xavier, visto que não figuraram como partes no Processo n. 0000383-05.2008.8.19.0030.

Alegam, ainda, que o Tribunal Regional Federal equivocou-se ao entender que "inexistiu pedido de declaração de nulidade absoluta do Registro n. 321, que se refere a bem imóvel adquirido em 1915 pela Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, objeto da presente ação anulatória e igualmente da oposição".

Segundo se expõe, o registro n. 321 é de 20 de julho de 1943 e diz respeito ao título aquisitivo de Selika Alves da Silva, formal de partilha extraído dos autos do inventário do seu pai Joaquim Alves da Silva, que lhe foi passado por sentença da 2º Vara de Órfãos e Sucessões da então capital federal, não guardando qualquer relação com imóvel adquirido em 1915 pela Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, objeto da presente ação anulatória e igualmente da oposição, bem como da ação de desapropriação movida pelo DNER contra Mario Enrico e Silke Del Soldato.

Expõem que "o referido título também informa que o Dr. Joaquim Alves da

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

Silva, pai de Selika, adquiriu a propriedade herdada pela sua filha em 04 de abril de 1885, por escritura de compra e venda que lhe foi feita por D. Ana Ferreira Louzada Afonso no Livro 40, fls. 31v, do cartório do 5º Ofício do Rio de Janeiro" (fl. 1200).

Nesse contexto, não se pode anular o registro de n. 321, em razão do pedido de anulação dos posteriores e subsequentes registros de n. 670, 4.578 e 14.854, dada a existência de julgado com a qualidade de coisa julgada.

Por fim, indicam violação dos artigos 354 e 487, II, do CPC/2015 (arts. 269, IV, e 331 do CPC/1973), 1.227, 1.231, 1.245, § 1º, do Código Civil/2002 (arts. 676, 527 e 530, I, do CC/1916); e 214, §5º, da Lei n. 6.015/1973, além de divergência jurisprudencial.

Para tanto, ao contrário do acórdão recorrido, o Juiz apreciou os pedidos formulados nas letras "A" e "C" da petição inicial da oposição, relativos à nulidade absoluta da compra e venda a *non domino* do título da União de 1915 e do registro n. 321, de modo que o Tribunal de origem assentou em premissa equivocada ao afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão, notadamente se o título da União nunca foi registrado no cartório do Registro de Imóveis.

A propriedade de Joaquim Alves da Silva, assim como a da sua filha Selika Alves da Silva e dos seus demais sucessores, segundo narram, sempre foi presumivelmente plena e exclusiva, laborando o Tribunal de origem em erro ao considerar suposta venda a *non domino* contra um registro público existente há mais de 70 anos e decorrente de sucessão hereditária legítima, em processo de inventário com sentença judicial de partilha devidamente documentada pelas certidões trazidas aos autos.

Dispõe-se das contrarrazões apresentadas (União, às fls. 1.330-1.332; Nelson Mario Abraham e Paulo Raphael, às fls. 1.343/1.352 e 1.354/1.363).

No Tribunal Regional Federal, o Desembargador Federal Vice-Presidente inadmitiu o recurso especial interposto por LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA por tais fundamentos (fls. 1.544 a 1.547), assim:

> [...] A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos artigos 354, 357, 489, § 1°, IV, 1.022, II, do atual CPC, 329, 331, 535, II, do anterior CPC, 214, § 5°, da Lei n.° 6.015/73, 527, 530, I, 676 do CC de 1916, 1.227, 1.231, 1.245, § 1°, do CC de 2002 (fls. 1134/1165).
>
> [...]
>
> Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, *in abstracto*, os dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados.
>
> O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as conclusões não destoam da lei, dai que não cabe recurso especial, pois a aferição da

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

ofensa a texto de lei teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível.

Por seu turno, os embargos de declaração foram regularmente apreciados. De fato, alegar que não o foram, quando isto pressuponha, para que acatado, reexaminar os fatos e, só assim, perquirir a correção ou não do julgado, torna inviável a via extrema.

À luz da súmula n° 7 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Significa dizer que a premissa equivocada deve ser demonstrada com o corpo teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas.

In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado.

Além disso, o julgado segue a linha do próprio STJ, e torna imperativa a incidência da súmula n.° 83 do próprio STJ.

O debate no especial encontra óbice na súmula n° 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados ou, ainda, que conferiu à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído o Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, INADMITO o recurso especial.

Já o recurso especial interposto por WILSON FRAIHA e demais partes foi inadmitido na Corte de origem nos seguintes termos (fls. 1.538-1.543):

[...] A parte recorrente sustenta, em síntese, que o v. acórdão recorrido teria contrariado o disposto nos artigos 354, 487, II, 109, § 3°, do atual CPC, 42, 3°, 267, IV, 331, do anterior CPC, 1.227, 1.231, 1.245, § 1°, do CC de 2002, 676, 527, 530, I, do CC de 1916, 214, § 5°, da Lei n.° 6.015/73, bem como divergido da jurisprudência de casos similares julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 1083/1124).

[...]

Não deve ser admitido o recurso. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos infraconstitucionais alegadamente violados.

O resultado do julgamento baseia-se em determinadas premissas fáticas. Admitidos os fatos, as conclusões não destoam da lei, daí que não cabe recurso especial, pois a aferição da ofensa a texto de lei teria que reanalisar os fatos, e isto é incabível.

Por seu turno, os embargos de declaração foram regularmente apreciados. De fato, alegar que não o foram, quando isto pressuponha para queacatado, reexaminar os fatos e, só assim, perquirir a correção ou não do julgado, torna inviável a via extrema.

À luz da súmula n° 7 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado, em sede de recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Significa dizer que a premissa equivocada deve ser demonstrada com o corpo teórico constatado pelo acórdão atacado, à luz das premissas de fato por ele vislumbradas.

In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado.

Além disso, o julgado segue a linha do próprio STJ, e torna imperativa a incidência da súmula n.° 83 do próprio STJ.

Quanto ao dissídio, é ônus da parte recorrente provar que é idêntico o objeto tratado no acórdão como paradigma, e do contrário não se caracteriza dissídio, em razão de provável particularidade baseada em fatos e circunstâncias específicas de cada processo.

Assim, para a comprovação do dissídio jurisprudencial não é suficiente a simples transcrição de ementas ou julgados, há necessidade de que o recorrente transcreva trechos do acórdão recorrido e do acórdão paradigma, comparando-os, a fim de demonstrar que ambos os casos são bem parecidos ou têm base fática similar e que foram dadas interpretações divergentes, pelo Tribunal de origem, aos mesmos dispositivos infraconstitucionais daquelas firmadas por outros Tribunais ou pelo próprio STJ.

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

[...]

O debate no especial encontra óbice na súmula n° 7 do STJ. Não restou demonstrado, sem necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados ou, ainda, que conferiu à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído o Superior Tribunal de Justiça.

Do exposto, INADMITO o recurso especial.

O Ministério Público Federal pronunciou-se pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.710-1.728). Reconstitui-se a ementa do criterioso parecer do Subprocurador-Geral da República Aurélio Virgílio Veiga Rios:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. OPOSIÇÃO. VENDA A NON DOMINO. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. IMPRESCRITIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. PRESCRIÇÃO NÃO DECRETADA. MÉRITO NÃO DECIDIDO. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. TESE AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Os agravos em recursos especiais de Wilson Fraiha e outros e de Lindovalle Territorial Agrícola LTDA não comportam provimento.

II. A controvérsia central diz respeito à nulidade absoluta da compra e venda a non domino e nulidade dos registros imobiliários decorrentes da suposta fraude, o que, no entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tornaria inaplicável a tese da prescrição acolhida na sentença.

III. A Corte Federal considerou precoce a decretação de prescrição pelo juízo singular, ressalvando que, "para se afastar a alegação dos opoentes de que houve venda a non domino, necessária seria a análise de documentos e da extensa cadeia dominial constituída sobre a área questionada, bem como da localização e extensão dos terrenos e dos respectivos registros públicos, bem como dos eventuais alargamentos e sobreposições dos limites da área em questão, o que demandaria produção de prova pericial complexa, que, embora inicialmente determinada pelo Juízo a quo, não chegou a ser realizada, proferindo-se julgamento conforme o estado do processo".

IV. O Tribunal de origem concluiu pela necessidade de produção de prova pericial em função da complexidade da demanda, sendo inviável a alteração do aresto recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ.

V. Esta Corte Especial firmou orientação de que "a prescritibilidade é a regra, só havendo falar em imprescritibilidade em hipóteses excepcionalíssimas, como no tocante às ações referentes ao estado das pessoas. Somente alguns direitos subjetivos, observada sua envergadura e especial proteção, não estão sujeitos a prazos prescricionais, como na hipótese de ações declaratórias de nulidades absolutas, pretensões relativas a direitos da personalidade e ao patrimônio público" (E Dcl no AgRg no REsp 1229068/ RJ, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJ 06/10/2015, D Je 16/10/2015).

VI. O STJ orientou-se no sentido de que "no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada" (AgInt na AR 5465/TO, Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJ 12/12/2018, D Je 18/12/2018).

VII. Não se desconhece decisão de relatoria do Ministro Herman Benjamin, nos autos do R Esp 1646231/PE, julgado em 09/03/2017, segundo o qual as questões preliminares, relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação devem ser julgadas antes do mérito, pois em caso de acolhimento são a ele prejudiciais.

VIII. Nesta hipótese específica, a instância a quo solucionou a lide de forma distinta, uma vez que não decretou a prescrição das ações da União e de Nelson Mario Abraham e

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

outros, tampouco analisou o mérito das ações, sem impor, portanto, solução definitiva ao caso.

IX. Sobre a formação de coisa julgada, o exame de tal tese exige a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial por óbice pela Súmula 7/STJ.

X. O tema da prescrição aquisitiva não foi debatido pelo Tribunal de origem, faltando, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento. Incidem, no ponto, as súmulas nºs 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal, e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

XI. Não resta configurada ofensa ao artigo 1.022, II, do Estatuto Processual Civil, tendo o Tribunal Regional decidido a lide de forma fundamentada, conforme lhe foi apresentada.

XII. Parecer pelo não provimento do agravo em recurso especial de Wilson Fraiha e outros.

XIII. Parecer pelo não provimento do agravo em recurso especial de Lindovalle Territorial Agrícola LTDA.

Sua Excelência eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze, considerando os fundamentos trazidos, atendidos os pressupostos de admissibilidade, deu provimento ao agravo para determinar sua conversão em recurso especial (RISTJ, art. 34, XVI) para melhor análise da matéria, sem prejuízo de um novo exame dos pressupostos recursais.

É o relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e cabíveis, como muito bem observou o eminente Ministro Marco Aurélio Bellizze.

No relatório que introduz este voto, busquei reconstituir a posição das partes. Agora, ao início deste voto, dada a extensão das alegações de parte a parte e respectivas questões, que, às vezes, é uma só desdobrada, justifica-se que sistematize este voto mediante tópicos distintivos, porque o voto resulta necessariamente extenso.

Contextualização da lide

Principalmente, a ação anulatória fundamenta-se em escritura pública não levada a registro no Registro de Imóveis, circunstância admitida na própria petição inicial. A contestação alega a inexistência de propriedade pública por essa falta de registro, e daí se desdobram as questões da ilegitimidade ativa para a ação e o usucapião. Na oposição, o título de propriedade oposto à União teria origem em 1885, quando o advogado Joaquim Alves da Silva teria adquirido, por escritura pública, um terreno com a área de 48,80 metros de frente por 521,40 metros da frente aos fundos. Em 1915, ao alienar à Fazenda Federal dos Estados Unidos do Brasil - União Federal, alienou mais do que tinha, porque o fez na proporção de 108 metros de frente por 1000 metros da frente

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

aos fundos, metragem que corresponde à aquisição base da petição inicial da ação anulatória. Esse terreno e respectiva área seria maior do que aquele, e aqui estaria a compra e venda *a non domino.* Depois advieram outros atos negociais por escritura pública e respectivos registros imobiliários em cadeia sucessória, referidos pelas partes, pela sentença e pelo acórdão. Assim se discute que o titular primitivo da propriedade alienou à União mais do que tinha, e a União deixou de registrar a escritura pública no Registro de Imóveis, chegando-se à situação de fato e jurídica de hoje. Em um primeiro momento, Joaquim vendeu à Fazenda Federal mais do que tinha. Em um segundo momento, teria sido incluído em seu testamento e em seu inventário a área vendida à Fazenda Federal. Daí a ação e a oposição e cada uma com seus requerimentos de pretensão e defesa.

Penso exatamente como julgou o Tribunal Regional Federal, é preciso a prova pericial para reconstituição do que ocorreu e, a partir daí, julgar conforme as especificações dos pedidos na ação e na oposição e respectivas contestações, em adstrição aos pedidos das partes.

Adstrito aos requerimentos dos recursos especiais em relação ao julgado pelo Tribunal Regional Federal, é o mais importante a se considerar, a da necessidade da realização da prova pericial, salvo melhor juízo dos eminentes Ministros que compõem a egrégia 3ª Turma.

Esta observação torna-se impositiva para mim, porque há uma questão histórica referente à propriedade pública e inerente à discussão que também torna impositiva a perícia especializada reconstitutiva, a partir da qual se identifique o imóvel na medida do possível. Por coerência, não se pode decidir em torno da propriedade pública duvidando-se da sua própria individualização.

A questão histórica diz respeito à consideração da propriedade pública antes da vigência do Código Civil de 1916, pois a aquisição da União retroage ao ano de 1915. A respeito disso, com mais minúcias, deverei tratar novamente mais adiante. Seja como for, a União, tendo apelado da sentença por causa da prescrição da pretensão anulatória, deixou de recorrer do acórdão que determinou a prova pericial, tudo indica porque não lhe interessa o reconhecimento da propriedade exclusiva de fração inferior à da área maior que pretende. Isso permite observar que se tornou indiscutível a aquisição feita pela União, o discutível correspondendo à dimensão da área adquirida ou mesma à sua existência. As alegações de parte a parte e as provas demonstram série de aquisições, transferências e respectivos registros. Nessa situação, realmente, elucidar a respeito exige

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

prova pericial, não apenas documental.

Essencialmente, se a área é publica, projeta-se na prescrição da pretensão e no usucapião. Se a aquisição foi *a non domino,* reflete-se na prescrição e também no usucapião. Se existe na medida em que for individualizada, poder-se-á julgar a ação e a oposição, como muito bem considera o acordão objeto dos recursos especiais.

De acordo com isso, os presentes recursos especiais foram interpostos dentro da ação anulatória e respectiva oposição propostas no Juízo competente – a primeira, pela União Federal em face de Plarcon Engenharia S. A. e outros e, a segunda, por Nelson Mario Abraham e outros em face da União Federal e outros.

Na ação principal (anulatória), mesmo repetindo por ser necessário, sendo o imóvel da União, pretende-se a declaração de nulidade da transferência ou do título negocial para alcançar o registro imobiliário (que vem a ser o de nº 321, Livro 3-A, do Cartório de Registro de Imóveis de Mangaratiba e outros que se desdobraram). Argumenta-se, para tanto, que o imóvel foi adquirido pela Fazenda Federal em 1915 (comprovado por escritura pública), vindo a ser indevidamente incluído no inventário do alienante Joaquim Alves da Silva, transferido à sua filha Selika Alves da Silva e registrado como propriedade dela. Busca-se, ainda, a declaração de nulidade de todos os registros subsequentes, sob a justificativa de vício de origem, pois o imóvel é público.

Na oposição, os opoentes pleiteiam a declaração de nulidade do mesmo registro imobiliário nº 321, bem como a declaração de nulidade do negócio jurídico que embasa a escritura de 1915, outorgada à Fazenda Federal. O falecido Joaquim Alves da Silva teria alienado à Fazenda Federal uma área maior do que a que integrava seu patrimônio, como já referido.

Devo reiterar, ao analisar as pretensões e as defesas de parte parte, ao analisar a controvérsia por ocasião da apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região concluiu pela nulidade da sentença, dada a imprescindibilidade de prova pericial para esclarecer a cadeia dominial, a individualização do imóvel, sua localização e respectivos limites do terreno. São inumeráveis atos negociais e registros imobiliários sucessivos, os quais, dentro do que se discute, para completo esclarecimento, é preciso prova pericial determinante e exata. Os recorrentes, contudo, opõem que as questões centrais podem ser resolvidas sem a perícia, com base nos documentos já existentes.

Nesse contexto, LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA. busca o reconhecimento da nulidade do acórdão ou julgamento de mérito para declarar o

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

usucapião ou a prescrição aquisitiva e ilegitimidade da União. Bem compreendidas, corresponde à questão principal e antecedente, relativa à ausência do registro da escritura pública no Registro de Imóveis, de onde se desdobram a ilegitimidade ativa e a possibilidade de usucapião como consequentes. WILSON FRAIHA e demais buscam a reforma do acórdão para reconhecer a coisa julgada, a prescrição e a validade do registro imobiliário nº 321.

O acórdão ora recorrido foi proferido nos seguintes termos, muito bem expostos (fls. 1.078-1.096, original sem os grifos):

> [...] Na ação principal, inicialmente proposta pela Rede Ferroviária Federal S. A., que foi sucedida pela União, pretende a parte autora, em apertada síntese, a declaração de nulidade do registro imobiliário lançado no Livro n" 3-A, número de ordem 321, F, do cartório do Registro de Imóveis em Mangaratiba, porquanto o bem imóvel a que o mesmo se refere foi adquirido, em 1915, pela Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil, conforme faz prova a escritura de fl. 41 da ação anulatória. Alega-se que o referido bem foi indevidamente incluído no inventário do alienaste. Joaquim Alves da Silva, e passado a sua filha, Selike Alves da Silva, através do registro que ora se busca anular. quando o mesmo já era de propriedade do poder público federal. Busca-se, ainda, a declaração de nulidade de todos os registros subsequentes, diante do apontado vício de origem.
>
> Na ação de oposição, pretendem os autores, além da declaração de nulidade do mesmo registro, a declaração de que o negócio jurídico indicado na escritura de A. 41 é igualmente nulo, porquanto Joaquim Alves da Silva teria alienado à Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil porção maior do que aquela que, de fato, integrava seu património.
>
> O MM. Juiz a quo proferiu sentença, cujo dispositivo tem o seguinte teor, verbis (fls. 60/65):
>
> > "(...) Por isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, com fulcro no artigo 269, IV do Código de Processo Civil. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios – que fixo em RS 2.000.00 (dois mil reais), igualmente divididos entre os réus da ação principal – e os opoentes ao pagamento de R$ 6.000 (seis mil reais) a mesmo titulo, repartidos em parcelas iguais entre os opostos que contestaram a ação. Sem condenação em custas.
>
> [...]
>
> Alega LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA., em contrarrazões, que houve ajuizamento de ação pelo rito ordinário n.° 0000383-05.2008.8.19.0030 em 25.03.2008, perante a Vara Única do Juízo de Mangaratiba, postulando pedido idêntico ao formulado na presente oposição, no sentido de decretação de nulidade dos mesmos registros imobiliários (n.° 321 e demais registros que lhe sucederam, quais sejam, 2.524, 4.578, 670 e 14.854), tendo sido proferida sentença (transitada em julgado), considerando, quanto ao pedido declaratório, ausente qualquer indicio de fraude na cadeia registral sucessória em relação ao imóvel objeto da lide (art. 333, I), e, com relação ao pedido desconstitutivo, acolhendo a prejudicial de prescrição em virtude do tempo decorrido entre o ato alegadamente fraudulento, praticado no ano de 1969, e a data do ajuizamento da ação declaratório-constitutiva, no ano de 2008, com base no art. 177, CC/16.
>
> Com efeito, ocorre a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença de que não caiba recurso (art. 301, §3°, do CPC/73). E necessário, portanto, que haja entre as demandas a tríplice identidade, consistente nas mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. [...]
>
> [...] inviável o reconhecimento de coisa julgada com relação a ALEXANDRE BRAGA RAPHAEL, GLAUCIA DE OLIVEIRA XAVIER e UNIÃOFEDERAL, eis que não

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

figuraram na demanda proposta na Justiça Estadual, valendo observar, ainda, que, quanto às demais partes, o objeto da lide e a causa de pedir não são exatamente os mesmos.

Vale notar que a sentença deixou de apreciar os pedidos formulados nas letras "A" e "C" da petição inicial da oposição, com relação à nulidade absoluta por compra e venda a non domino do título da União Federal de 1915 e do Registro n.°321, verbis:

> "A) A declaração de nulidade absoluta do registro n.° 321. c dos demais registros que lhe sucederam, quais sejam, transcrições nº de ordem 2.524 e 4.578, e matriculas n.° 670 e n. 14.854, todos contaminados pelo mesmo vicio insanável que atinge a cadeia de títulos dos OPOSTOS II e III;
>
> C) Que o titulo da União, OPOSTO I, escriturado no cartório do 7° Oficio do Rio de Janeiro, seja declarado nulo, por constituir compra e venda a non domino, restando à União apenas a real área de que Joaquim Alves da Silva era titular, e que poderia de direito alienar, qual seja, 48.80 m de frente e de fundos por 521,40m em ambas as laterais, perfazendo área de pouco mais de 1/2 alqueire."

O fundamento jurídico da demanda opositiva não foi enfrentado, qual seja, a ocorrência de nulidade absoluta do título da União de 1915, por compra e venda *a non domino*, eis que há alegação de que Joaquim Alves da Silva teria alienado à Fazenda Federal da República dos Estados Unidos do Brasil porção maior do que aquela que, de fato, integrava seu patrimônio, além de ter havido fraude no Registro n.° 321, que seria consequência da inclusão ilícita do terreno da União Federal no testamento de Joaquim Alves da Silva, que repassou para sua herdeira Selika Alves da Silva um terreno que já não mais integrava seu património. A nulidade absoluta da compra e venda *a non domino* e dos registros imobiliários decorrentes da suposta fraude tornaria inaplicável a tese da prescrição acolhida na sentença.

A venda *a non domino* consiste num negócio jurídico portador de defeito na sua origem, pois representa a transmissão a outrem de direito do qual o alienante não é titular.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da imprescritibilidade da pretensão da declaração de nulidade da venda *a non domino*, verbis:

[...]

Para se afastar a alegação dos opoentes de que houve venda *a non domino,* necessária seria a análise de documentos e da extensa cadeia dominial constituída sobre a área questionada, bem como da localização e extensão dos terrenos e dos respectivos registros públicos, bem como dos eventuais alargamentos e sobreposições dos limites da área em questão, o que demandaria produção de prova pericial complexa, que, embora inicialmente determinada pelo Juízo a quo, não chegou a ser realizada, proferindo-se julgamento conforme o estado do processo (art. 269. IV, do CPC/1973). Ressalte-se que na decisão de fls. 56/57 o próprio MM. Juiz a quo reconhece a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, verbis:

> **"Considerando a complexidade da causa, que cuida de litígio cujo marco inicial remonta a distante data (fs. 74 do processo apenso n.° 0000479-86.2003.4.02.5111), havendo extensa cadeia dominial e imprescindibilidade quanto à análise apurada de documentos e da própria localização e extensão dos terrenos sob exame, defiro o pedido relativo à realização de perícias, os exatos termos requeridos às fls. 459/460, com base no artigo 431-B, do Código de Processo Civil, porquanto o cenário histórico e os sucessivos alargamentos e sobreposições dos limites das áreas em questão devem ser bem averiguados para não se prestarem a tumultuar a causa e dificultar a compreensão da lide."**

Cumpre frisar que o juiz deve decidir dentro dos limites estabelecidos pelos pedidos, sendo defeso a ele decidir aquém, fora ou além do que foi postulado, e se assim o fizer, deve a sentença ser anulada, sob pena de afronta aos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

de 1973, correspondentes aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil de 2015.

[...]

Destaque-se, outrossim, que **a sentença, ao pronunciar a prescrição, fundamenta-se no fato de que não houve alegação no processo quanto à má-fé dos adquirentes (opostos), o que não se verifica no caso em tela, conforme se depreende pela leitura da replica dos opoentes (fls. 439/460), junto à qual foi anexada extensa prova documental (fls. 463/773), sequer analisada pelo Juizo o quo.**

Sendo assim, impõe-se a anulação da sentença recorrida e a remessa dos autos ao Juízo de origem para que, após a realização de prova pericial, seja proferido novo julgamento, com análise de todos os pedidos formulados.

Isto posto,

Conheço e dou parcial provimento à remessa necessária e aos apelos para declarar a nulidade da sentença, com remessa dos autos ao Juízo de origem para que, após a realização de prova pericial, seja proferido novo julgamento, com análise de todos os pedidos formulados, nos termos da fundamentação.

Conforme a fundamentação do acórdão recorrido, o reconhecimento da propriedade pública ou da compra e venda *a non domino,* destituída de registro no Registro de Imóveis, e a consequente permanência ou validade dos registros imobiliários subsequentes, abertos por efeito de outros atos jurídicos de transferência da propriedade, pode conter eficácia em relação à prescrição da pretensão da União e da prescrição da oposição particular acolhidas na sentença, tornada sem efeito pelo tribunal.

Decidindo sobre os recursos especiais, proponho à elevada consideração dos eminentes Ministros em ordem jurídica.

Pretensão de reconhecimento da prescrição da nulidade da venda a non domino

O acórdão concluiu que, para se afastar a alegação dos opoentes de que houve venda *a non domino,* "necessária seria a análise de documentos e da extensa cadeia dominial constituída sobre a área questionada, bem como da localização e extensão dos terrenos e dos respectivos registros públicos, bem como dos eventuais alargamentos e sobreposições dos limites da área em questão, o que demandaria produção de prova pericial complexa".

Ressaltou o acórdão que "o próprio MM. Juiz *a quo* reconhece a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia", uma vez que "o cenário histórico e os sucessivos alargamentos e sobreposições dos limites das áreas em questão devem ser bem averiguados para não se prestarem a tumultuar a causa e dificultar a compreensão da lide".

Conforme orientação desta Corte Superior, "Sendo o magistrado o destinatário

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido [...] " (AgInt no AREsp n. 1.236.405/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe de 10/10/2018.)

No mesmo sentido:

> CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. . CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO JUDICIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
>
> 1. Extrai-se do acórdão vergastado que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de documentos relativos às atribuições da parte recorrente, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.
>
> 2. Outrossim, **conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, consoante o princípio do livre convencimento motivado**. Assim, não há violação aos arts. 130 e 131 do CPC **quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.**
>
> 3. Recurso Especial não conhecido.
>
> (REsp n. 1.694.283/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

Nas circunstâncias do caso, verifica-se que o Tribunal de origem utilizou-se de fundamentos concretos dos autos aptos a evidenciar a imprescindibilidade da prova pericial para a integral solução da controvérsia, notadamente a necessidade de definição da extensa cadeia dominial e dos sucessivos alargamentos e sobreposições dos limites das áreas em questão.

A revisão de tal entendimento demanda amplo reexame fático-probatório, incabível em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 deste egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Assim:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A AMPARAR A TESE RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 284 E 356/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 927 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSITO LEGAL. SÚMULA 284/STF. NÃO INDICADO O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 13/STJ. MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
>
> [...]
>
> 3. **Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da necessidade de**

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

produção da prova técnica postulada pela agravante pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da **Súmula n. 7/STJ.**

[...]

9. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.612/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2. Outrossim, o STJ possui firme entendimento no sentido de que "o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado." (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12.9.2016). In casu, não há falar em cerceamento de defesa.

3. **A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ.**

[...]

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.259.437/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Alegação da ausência de propriedade da União

Controvertem as partes acerca da caracterização do imóvel como propriedade pública por ausência de registro no Registro de Imóveis. Alega-se, no recurso especial, a inexistência de propriedade pública sobre a área em questão, com base na ausência de registro da escritura pública no Registro de Imóveis. Na petição inicial da ação anulatória, a Rede Ferroviária Federal S.A. (posteriormente substituída no processo pela União), reconhece a ausência de registro, mas, ao mesmo tempo, alega que isso decorreu de um costume da época, já que, antes do Código Civil de 1916, os títulos relativos aos bens de propriedade pública não eram usualmente levados a registro.

A questão atinente à existência ou não de propriedade pública, pela sua complexidade fática e jurídica, exige a análise cuidadosa das alegações de parte a parte confrontadas com a prova, o que não é possível em recurso especial, além de não ter sido apreciada no acórdão objeto dos recursos especiais.

De qualquer modo, a escritura pública datada de 1915 basta como indício de domínio público, e essa questão vincula-se à realização da prova pericial.

Alega-se também, no recurso especial, que a ausência de registro da escritura

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

pública lavrada em 1915, evidenciaria a inexistência de propriedade pública sobre o imóvel. Essa alegação, embora seja plausível à primeira vista, carece da segurança necessária para que, neste momento, seja formado um juízo definitivo a seu respeito.

Mesmo repetindo, na petição anulatória a RFFSA reconhece que a escritura pública de 1915 não foi levada a registro, mas, ao mesmo tempo alega que isso decorreu de um costume na época, posto que, antes do Código Civil de 1916, os títulos relativos aos bens de propriedade pública não eram usualmente levados a registro. Incidem outros elementos de ponderação relevantes às circunstâncias do caso e à definição do seu julgamento, em coincidência com o julgado do Tribunal Regional Federal de origem, que considera a necessidade da prova pericial destinada à elucidação.

Tratando da evolução histórica do Registro de Imóveis no Brasil, Afrânio de Carvalho assinala que a primeira experiência de registro de bens imóveis no país surgiria com a Lei nº 601 de 1850 e o respectivo Regulamento nº 1318 de 1854, que legitimaram a posse daqueles que a levavam a registro junto à Paróquia Católica (o chamado "registro do vigário"). Por essa época, entendia-se que a simples tradição (ou seja, a translação da posse), consubstanciava um modo de transferência da propriedade imóvel. Com a Lei nº 1.237 de 1864, criou-se o chamado "Registro Geral", o antecedente do atual Registro de Imóveis; a aludida lei, em seu artigo 8º, estabelecia que "a transmissão não opera seus efeitos a respeito de terceiros senão pela transcrição", além de prever, no §4º do mesmo artigo, que a transcrição não poderia servir como prova do domínio. Com o advento da República, o Decreto nº 169-A e seu regulamento, o Decreto nº 370, ambos de 1890, substituiram a Lei nº 1.237 de 1.864, mas mantiveram, no essencial, o sistema previsto na legislação do Império (CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis. Rio de Janeiro: Forense, 1976. P. 12-17).

Miguel Maria de Serpa Lopes assinala que, antes do Código Civil de 1916, havia divergências na doutrina acerca de qual seria efetivamente o elemento translativo da propriedade, se a escritura ou a transcrição. O mesmo autor salienta que, à época, prevalecia a concepção de Teixeira de Freitas e Lafayette Rodrigues Pereira, segundo a qual "tradição solene" do imóvel alienado dependia da transcrição, que, portanto, era indispensável para operar a passagem do domínio do alienante ao adquirente. (SERPA LOPES, Miguel Maria de. Tratado dos Registros Públicos. V.I. Rio de Janeiro: Livraria Jacinto, 1938).

Essa divergência, na lição de Clóvis Beviláqua, dizia respeito à natureza das

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

relações jurídicas translativas de domínio: tinham valor entre as partes antes da transcrição, e valor extensivo a terceiros depois dela. No Projeto do Código Civil, buscou-se eliminar essa dúvida, propondo-se a inscrição no Registro de Imóveis, de uma vez por todas, como necessária à transferência da propriedade (BEVILÁQUIA, Clóvis. Direito das Coisas. V.II. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1942. P.369-371).

De qualquer modo, o Registro de Imóveis, como é conhecido hoje, surgiria apenas com o Código Civil de 1916. Por meio dele, o antigo Registro Geral passou a denominar-se Registro de Imóveis, além de suprir importantes lacunas da legislação, inovando ao determinar que a transcrição gera um presunção de domínio, ainda que *juris tantum,* em favor do seu titular (CARVALHO, Afrânio de. Registro de Imóveis. Rio de Janeiro: Forense, 1976. P.17-18).

Com isso, é possível afirmar que as dúvidas a respeito da imprescindibilidade do registro para a transferência da propriedade imóvel somente foram eliminadas, no direito brasileiro, com o Código Civil de 1916; a legislação anterior, segundo a qual a transcrição era necessária para que a transmissão do domínio operasse efeitos perante terceiros, não deixava clara a indispensabilidade do registro para a transferência da propriedade entre as partes, que, apesar da autoridade de autores clássicos como Teixeira de Freitas e Lafayette Rodrigues Pereira, era controversa na doutrina. Da mesma forma, o Código Civil de 1916 inovou ao estabelecer o registro como prova do domínio, o que inexistia na legislação anterior, que não dispensava o proprietário do imóvel de fazer prova da sua titularidade independentemente do registro. Assim, seria um anacronismo pretender interpretar com os olhos de hoje o sistema registral brasileiro existente no período anterior ao Código Civil de 1916.

Em adição ao exposto, deve-se observar sobre o usucapião.

Alegação de usucapião

Considerando que a discussão envolve a natureza pública da área e a admissibilidade (ou não) do usucapião, alguns apontamentos acerca da evolução histórica do instigante problema jurídico do usucapião de bens públicos mostram-se pertinentes.

Hoje, a impossibilidade de usucapião de bens públicos possui fundamento constitucional (artigos 183, §3º, da Constituição da República) e legal (artigo 102 do Código Civil de 2002). Porém, nem sempre foi assim. No caso dos autos, constata-se que a escritura pública pela qual a propriedade do imóvel foi transferida à República dos Estados Unidos do Brazil (assim denominada à época) é de 1915. Ir-se-ia muito longe

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

com o aprofundamento da discussão relativa ao desenvolvimento histórico do conceito de bem público e da respectiva imprescritibilidade; isso seria mais adequado a uma tese acadêmica de história do direito. Aqui, serão feitas algumas considerações gerais, que apoiam este voto e o julgado do Tribunal de origem.

Na Consolidação das Leis Civis, Teixeira de Freitas distingue, entre os bens de "domínio nacional", as "coisas do uso público", "coisas do domínio do Estado" e "bens da Coroa" (artigo 52, §§ 1º, 2º e 3º, respectivamente). (FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação das Leis Civis. Brasília: Senado Federal, 2003. P. 52-60).

No que tange especificamente à suscetibilidade à prescrição aquisitiva, Lafayette Rodrigues Pereira refere como coisas hábeis ao usucapião todas aquelas que não se encontram fora do comércio. As coisas fora do comércio abrangem, entre outras categorias, as de "domínio público, entre as quais estão incluídas as "coisas do uso público" mencionadas por Teixeira de Freitas, com referência direta à Consolidação das Leis Civis. No entanto, Lafayette Rodrigues Pereira admite a possibilidade de prescrição aquisitiva das "coisas de domínio do Estado", aquelas enumeradas por Teixeira de Freitas na sua segunda categoria, de idêntico nome. (PEREIRA, Lafayete Rodrigues. Direito das Coisas. V.I. 5.ed.Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1943. P. 222-223).

A partir do exposto é possível afirmar que, entre os clássicos do direito brasileiro do século XIX, havia uma distinção entre "bens de domínio público" (os quais correspondem, aproximadamente, ao que se entende hoje como "bens de uso comum do povo" e "bens de uso especial"), e "bens de domínio do Estado" (correspondentes, ainda que se corra o risco do anacronismo, aos bens dominicais do direito civil contemporâneo). Aqueles eram entendidos como insuscetíveis de usucapião, o que não ocorria com os últimos.

O Código Civil de 1916 trouxe a classificação, hoje conhecida, dos bens públicos como bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais (artigo 66). Todavia, não dispôs a respeito da possibilidade ou não de usucapião de tais bens (não expressamente, ao menos). Segundo Caio Mário da Silva Pereira, prevaleceu, durante considerável período, a corrente doutrinária segundo a qual os "bens patrimoniais do Estado" (excluídos os de uso comum e especial) poderiam ser adquiridos por usucapião. Com isso, instaurou-se grande insegurança jurídica a respeito dos bens públicos, o que justificou a edição de uma série de decretos, entre as décadas de 1930 e 1940, a respeito da imprescritibilidade desses bens, independentemente da sua categoria

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

(PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. V.IV. Direitos Reais. 28. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 123-124). No plano jurisdicional, a questão foi pacificada por meio da clássica Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, aprovada em 1963: "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião".

Caracterizado isso, é possível afirmar que a natureza pública do imóvel em discussão, em perspectiva histórica, é incompatível com o julgamento desde logo, ao contrário do requerimento do recurso especial, enquanto não se individualizar com segurança jurídica plena o imóvel público, mediante a perícia determinada pelo julgado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Saliente-se também que, por meio da Lei nº 11.483/07, os bens da extinta Rede Ferroviária Federal - RFFSA foram transferidos à União (artigo 2º, inciso II, do aludido diploma legal). O egrégio Superior Tribunal de Justiça, na ação da sua pujante e decisiva jurisprudência, consolidou o entendimento segundo o qual esses bens são insuscetíveis de usucapião. Entre tantos julgados, exemplifica-se:

> CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMÓVEL PERTENCENTE À REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. A possibilidade de usucapião de bens imóveis pertencentes à extinta Rede Ferroviária Federal S/A foi extensamente debatida, no ano de 2009, por ocasião do julgamento do REsp 242.073/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/5/2009. 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, reiterado em julgados posteriores, no sentido de que "aos bens originariamente integrantes do acervo das estradas de ferro incorporadas pela União, à Rede Ferroviária Federal S.A., nos termos da Lei número 3.115, de 16 de março de 1957, aplica-se o disposto no artigo 200 do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946, segundo o qual os bens imóveis, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos a usucapião" (AgRg no REsp 1.159.702/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe 10/8/2012). 4. A discussão sobre a titularidade do terreno foi resolvida pelo Tribunal a quo, sendo inviável o revolvimento de fatos e provas na instância especial. 5. Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 1639895/PR, Segunda Turma, Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, julgado em 14.3.2017)

> PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO IMÓVEL PERTENCENTE À REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A - RFFSA. ESTRADA DE FERRO

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

DESATIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE SER USUCAPIDO. - Aos bens originariamente integrantes do acervo das estradas de ferro incorporadas pela União, à Rede Ferroviária Federal S.A., nos termos da Lei número 3.115, de 16 de março de 1957, aplica-se o disposto no artigo 200 do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946, segundo o qual os bens imóveis, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos a usucapião. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1159702/SC, Terceira Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 7.8.2012)

Chego ao fim do voto.

Conclusão: imprescindibilidade da realização da prova pericial e repetição do julgamento.

Sendo assim, as questões atinentes à natureza pública do imóvel e à possibilidade ou não de usucapião deverão ser dirimidas na origem, que até o momento não as apreciou porque considera indispensável a perícia para os esclarecimentos necessários. Decidi-las desde logo acarretaria supressão de instância conforme o enunciado da Súmula 211 do egrégio Superior Tribunal de Justiça ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal *a quo"*).

Assim, por tais fundamentos, nego provimento aos recursos do acórdão recorrido que declarou a nulidade da sentença para a realização da prova pericial.

Voto, pois, em negar provimento aos recursos especiais.

É o voto.

Documento eletrônico VDA45572382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/02/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: 13c8e061-390d-441d-b16e-f6fabbde1f52

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0040826-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 2.025.013 / RJ**

Números Origem: 00000715120104025111 201051110000710 715120104025111

PAUTA: 11/02/2025 JULGADO: 11/02/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	:	LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA.
ADVOGADA	:	ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - DF006811
ADVOGADOS	:	ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
		BRUNO DI MARINO - RJ093384
		RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - SP224324
		LUCIANO DE SOUZA GODOY - SP258957
		JULIA MARIANA SILVA JACOME - RJ128527
		LUCIANO DE SOUZA GODOY - RJ168438
ADVOGADOS	:	EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - RJ185020
		THIAGO LUIZ DA COSTA - DF048651
		RICARDO ZAMARIOLA JUNIOR - DF061911
RECORRENTE	:	WILSON FRAIHA
RECORRENTE	:	CONSTRUTORA PRESIDENTE S/A
RECORRENTE	:	SILKE DEL SOLDATO - SUCESSÃO
ADVOGADO	:	ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
RECORRIDO	:	NELSON MARIO ABRAHAM
RECORRIDO	:	PAULO RAPHAEL
RECORRIDO	:	MARIA IOLANDA DE LAVOR PONTES ABRAHAM
RECORRIDO	:	ANGELA MARIA BRAGA RAPHAEL
RECORRIDO	:	ALEXANDRE BRAGA RAPHAEL
RECORRIDO	:	GLAUCIA DE OLIVEIRA XAVIER RAPHAEL
ADVOGADOS	:	HERMES ANTÔNIO LOPES DO AMARAL - RJ081033
		JOÃO MARCELO CAVALCANTI CORIOLANO - RJ182222
RECORRIDO	:	UNIÃO
INTERES.	:	CARLOS SAAD FRAIHA
INTERES.	:	MARIO ENRICO CESARE MARIA DEL SOLDATO - SUCESSÃO
ADVOGADO	:	ARTHUR FLORIANO SIMAS P. DE ABREU - RJ045666
INTERES.	:	PLENGE 3 ENGENHARIA S A
OUTRO NOME	:	PLARCON ENGENHARIA S/A
ADVOGADO	:	JOSÉ CARLOS BALEEIRO E OUTRO(S) - RJ000203B
INTERES.	:	CELIA KOURY FRAIHA - SUCESSÃO

ASSUNTO: REGISTROS PÚBLICOS

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr. LUCIANO DE SOUZA GODOY, pela RECORRENTE: LINDOVALLE TERRITORIAL AGRÍCOLA LTDA.

Documento eletrônico VDA45557864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/02/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 8FF56DFC-180C-4DB6-B10E-467EF92CE917

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2019/0040826-1 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 2.025.013 / RJ**

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA45557864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 11/02/2025 18:08:19
Código de Controle do Documento: 8FF56DFC-180C-4DB6-B10E-467EF92CE917